



PUTUSAN

Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Allan Pujo Hartanto Bin Alm. Slamet Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaliasin 2/12-A Rt. 002 Rw. 011 Kel. Kedungdoro
Kec. Tegalsari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Allan Pujo Hartanto Bin Alm. Slamet Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Drs Victor A Sinaga SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah keadilan Masyarakat beralamat di Jl. Klampis anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat;
 - 17 (tujuh belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1.653 (satu koma enam lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit hp merk infinix Note 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menuju daerah Jl Kunti Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir kota Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu secara langsung dari Sdr SALIM (DPO) sebanyak 17 (tujuh) poket shabu berat $\pm 1,653$ (Satu koma enam lima tiga) dengan harga Rp 2.500.000 (Dua jut a lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr SALIM (DPO) terdakwa kembali kerumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya terdakwa di tangkap oleh Saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm 1,653$ (satu koma enam lima tiga) gram;1 (Satu) buah sekrap dari sedotan plastik;1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 05790/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL.,S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI
dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 17564/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,133 gram
- 17565/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124gram
- 17566/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,084 gram
- 17567/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124gram
- 17568/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,074 gram
- 17569/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram
- 17570/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram
- 17571/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,074 gram
- 17572/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,130 gram
- 17573/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,108 gram
- 17574/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram
- 17575/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram
- 17576/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram
- 17577/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,086 gram
- 17578/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram
- 17579/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,134 gram
- 17580/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total keseluruhan berat $\pm 1,653$ (satu koma enam lima tiga) gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17564/2024/NNF,S/d 17580/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 Tahun 2024 bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwad engan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya terdakwa di tangkap oleh Saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm 1,653$ (satu koma enam lima tiga) gram;1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik;1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 05790/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL.,S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 17564/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,133 gram
- 17565/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124gram
- 17566/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,084 gram
- 17567/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124gram
- 17568/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,074 gram
- 17569/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram
- 17570/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram
- 17571/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,074 gram
- 17572/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,130 gram
- 17573/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,108 gram
- 17574/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram
- 17575/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram
- 17576/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram
- 17577/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,086 gram
- 17578/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram
- 17579/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,134 gram
- 17580/2024/NNF,; berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total keseluruhan berat $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17564/2024/NNF,S/d 17580/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARUL SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu Subsider Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa Terdakwa yang berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
 - Bahwa berdasarkan keterangan / informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI merupakan Terdakwa penyalaguna narkotika jenis Shabu, sebagai

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, segera saya tindak lanjuti bersama dengan rekan saya BRIPTU ARFIAN PAKARTI, melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya terhadap orang yang bernama ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.

- Bahwa Saksi beserta rekan menangkap, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI hanya sendirian dan saat itu Terdakwa hendak membeli makan.

- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, saya langsung menginterogasi Terdakwa dan saya beserta rekan WAHYUDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat.

- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya untuk dilakukan penggeledahan saya beserta rekan menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekup dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekup dari sedotan plastik; Ditemukan petugas kepolisian ketika saat Terdakwa bawa ditangan kiri nya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136 ditemukan petugas kepolisian ketika saya bawa di tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yang menyimpan barang bukti narkotika golongan jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa berdasarkan keterangan ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya di orang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Sdr. SALIM (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI membeli nya pada pagi hari pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekirapukul 05.00 Wib dengan cara langsung berangkat ke Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya untuk bertemu Sdr. SALIM (nama panggilan).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, bahwa Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI membeli narkoba gol. I jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratuslima puluh ribu) sejumlah 11 (sebelas) poket shabu dan yang harga Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu) sejumlah 6 (enam) poket berisi shabu, dan apabila saya total, saya telah membeli sebanyak 17 (tujuh belas) poket tersebut dengan harga Rp. 3.150.000. namun Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI mendapatkan potongan harga dari SALIM (nama panggilan) menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) karena Terdakwa membeli banyak.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI bahwa maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan / dijual kembali oleh Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI belum berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik nya karena Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian SatNarkoba Res. Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI terakhir kali Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI pernah menjualkan narkoba gol.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu miliknya kepadateman nya yang biasa Terdakwa panggil IYAN alias DOYOK dan NYOMAN.

- Bahwa keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa menjual narkotika jenis shabukepada teman nya yang dipanggil IYAN alias DOYOK tersebut pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di warung kopi di Jl. Ketintang Baru I Kel. Ketintang Kec.Gayungan Kota Surabaya, sedangkan kepada teman Terdakwa lainnya yang dipanggildengan nama NYOMAN pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024, saat itu saya memberikannarkotika jenis shabu di depan pos perumahan Menteng Regency Kel. Mulung Kec. DriyorejoKab. Gresik.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, kepada teman nya yang biasa dipanggil Terdakwa dengan nama IYAN alias DOYOK telah menjual shabu milik nya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan kepada NYOMAN (nama panggilan) seharga Rp. 300.000(tiga ratus ribu) rupiah.Saksi menerangkan bahwa Sdr. SALIM (nama panggilan) sedang kami upayakan untukmemperoleh informasi terkait Sdr. SALIM (nama panggilan), dan apabila saya atau rekan sayamemperoleh informasi keberadaan / aktifitas Sdr. SALIM (nama panggilan) akan segera kamilakukan upaya paksa

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkobamendapat informasi bahwa Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten KetintangKec. Gayungan Surabaya ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadiperantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian saya bersama dengan rekan sayaBRIPTU ARFIAN PAKARTI, menindak lanjuti dengan melakukan pengeledahan di rumahkontrakan milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yangberada Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. GayunganSurabaya, dan pada saat melakukan pengeledahan saat itu berhasil menemukan barangbukti berupa:1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga)gram; 1 (Satu) buah sekrap dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 2. ARFIAN PAKARTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu Subsider Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa Terdakwa yang berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
 - Bahwa berdasarkan keterangan / informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI merupakan Terdakwa penyalaguna narkoba jenis Shabu, sebagai pengedar subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, segera saya tindak lanjuti bersama dengan rekan saya BRIPTU ARFIAN PAKARTI, melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya terhadap orang yang bernama ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
 - Bahwa saksi beserta rekan menangkap, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI hanya sendirian dan saat itu Terdakwa hendak membeli makan.
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, saya langsung menginterogasi Terdakwa dan saya beserta rekan WAHYUDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan setelah saya menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMETWAHYUDI Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya untuk dilakukan pengeledahan saya beserta rekan menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; Ditemukan petugas kepolisian ketika saat Terdakwa bawa ditangan kiri nya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136 ditemukan petugas kepolisian ketika saya bawa di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yang menyimpan barang bukti narkoba golongan jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMETWAHYUDI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya di orang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Sdr. SALIM (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI membeli nya pada pagi hari pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan cara langsung berangkat ke Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya untuk bertemu Sdr. SALIM (nama panggilan).



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, bahwa Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI membeli narkoba gol. I jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratuslima puluh ribu) sejumlah 11 (sebelas) poket shabu dan yang harga Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu) sejumlah 6 (enam) poket berisi shabu, dan apabila saya total, saya telah membeli sebanyak 17 (tujuh belas) poket tersebut dengan harga Rp. 3.150.000. namun Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI mendapatkan potongan harga dari SALIM (nama panggilan) menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) karena Terdakwa membeli banyak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI bahwa maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan / dijual kembali oleh Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI belum berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik nya karena Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian SatNarkoba Res. Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI terakhir kali Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI pernah menjualkan narkoba gol. I jenis shabu miliknya kepada teman nya yang biasa Terdakwa panggil IYAN alias DOYOK dan NYOMAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada teman nya yang dipanggil IYAN alias DOYOK tersebut pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di warung kopi di Jl. Ketintang Baru I Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya, sedangkan kepada teman Terdakwa lainnya yang dipanggil dengan nama NYOMAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, saat itu saya memberikan narkoba jenis shabu di depan pos perumahan Menteng Regency Kel. Mulung Kec. Driorejo Kab. Gresik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI, kepada teman nya yang biasa dipanggil Terdakwa dengan nama IYAN alias DOYOK telah menjualkan shabu milik nya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan kepada NYOMAN (nama

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) seharga Rp. 300.000(tiga ratus ribu) rupiah.Saksi menerangkan bahwa Sdr. SALIM (nama panggilan) sedang kami upayakan untukmemperoleh informasi terkait Sdr. SALIM (nama panggilan), dan apabila saya atau rekan sayamemperoleh informasi keberadaan / aktifitas Sdr. SALIM (nama panggilan) akan segera kamilakukan upaya paksa

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ALLAN PUJOHARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkobamendapat informasi bahwa Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten KetintangKec. Gayungan Surabaya ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadiperantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian saya bersama dengan rekan sayaBRIPTU ARFIAN PAKARTI, menindak lanjuti dengan melakukan pengeledahan di rumahkontrakan milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO BIN ALM. SLAMET WAHYUDI yangberada Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. GayunganSurabaya, dan pada saat melakukan pengeledahan saat itu berhasil menemukan barangbukti berupa:1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga)gram; 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres pel. Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tersangka ditangkap oleh Petugas Polisi, saat itu saat itu saya sendirian, saat itu saya sedang mau membeli makanan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan datang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas kepolisian menginterogasi meminta keterangan tempat dimana saya menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu milik saya, dan saya menyampaikan bahwa disaat itu saya sedang membawanya, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan Di depan Warung yang beralamatkan di Jl. Jetis Seraten Ketintang Kec. Gayungan Surabaya saat itu adalah barang bukti berupa: > 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: • 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; • 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; > 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa: > 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: • 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; • 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; Ditemukan petugas kepolisian ketika saya bawa ditangan kiri saya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812- 4661-8136 ditemukan petugas kepolisian ketika saya bawa di tangan kanan saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menaruh / menyimpan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram dan 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut didalam 1 (Satu) buah kotak warna hitam ialah saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkoba golongan I jenis Shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik saya dan dalam penguasaan saya sepenuhnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan tersangka menyimpan dan menguasai barang bukti berupa: > 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram didalam kotak warna hitam ialah untuk saya edarkan; > Sedang 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik saya simpan dengan tujuan untuk saya gunakan untuk menyisihkan / memindahkan narkoba jenis shabu ke plastik lain; 9 > Dan untuk 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812- 4661-8136 saya gunakan untuk menghubungi / berkomunikasi dengan pembeli – pembeli narkoba jenis shabu kepada saya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya. n. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa Saya membeli nya pagi hari pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib. o. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa saya membeli yang harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sejumlah 11 (sebelas) poket shabu dan yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sejumlah 6 (enam) poket berisi shabu, dan apabila saya total, saya telah membeli sebanyak 17 (tujuh belas) poket tersebut dengan harga Rp. 3.150.000. namun saya mendapatkan potongan harga menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) karena saya membeli banyak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika golongan I jenis Shabu tersebut menggunakan uang milik tersangka sepenuhnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan membeli narkotika gol. I jenis shabu di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya saya tidak memiliki timbangan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang telah saya beli, jadi memudahkan saya untuk mengedarkan / menjualkan kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membayar lunas, karena membeli di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya tidak diperbolehkan utang. s. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa orang yang menjualkan narkotika gol. I jenis shabu kepada tersangka di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib ialah SALIM (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib saya berangkat sendirian dari rumah istri saya yang beralamatkan di Jetis Kulon 8 No. 43 E Rt. 008 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya menuju daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, sekira pukul 04.15 Wib saya tiba di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, kemudian saya mencari keberadaan Sdr. SALIM (nama panggilan) sekira 10 menit saya berhasil bertemu dengan Sdr. SALIM (nama panggilan) dan terjadi komunikasi: SAYA: Cak iki aku wingi sing arep njupuk akeh (mas ini saya yang kapan hari ingin beli shabu banyak); SALIM (nama panggilan): oalah, iyo arep njupuk piroan? (oh iya, mau beli yang berapaan?); SAYA: iyo sing paketan cilik iku cak, paket 150 an 11 biji, ambek 250 an 6 biji. Ambek piro cak totale, aku njaluk kortingan yo. (iya yang paketan kecil saja mas, paket seratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas poket, dan dua ratus lima puluh ribu, enam poket. Sama berapa totalnya mas sekalian minta potongan harga mas); SALIM (nama panggilan): yowes gapopo, total duwek e Rp. 2.500.000 kene duwit e, ntenono sek (yaudah gapapa, semuanya dua juta lima ratus, uang nya sini, tunggu disini saja kamu) Kemudian saya ditinggal Sdr. SALIM (nama panggilan), dan saya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Sdr. SALIM (nama panggilan) datang ke saya untuk memberi narkoba jenis shabu kepada saya sambil berkata: SALIM (nama panggilan): iki cak, wes yo, sing hati hati (ini mas, sudah ya, hati-hati mas) SAYA: oke cak, yowes aku tak balik cak (oke mas, ya sudah aku balik pulang mas) 10 Kemudian saya kembali kerumah istri saya yang beralamatkan di Jetis Kulon 8 No. 43 E Rt. 008 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sambil membawa narkoba jenis shabu yang barusan saya beli saat itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saya membawa pulang ke rumah saudara bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk saya simpan v. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa saya berencana akan menjualkan nya kembali.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya belum berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik saya tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali saya menjualkan narkoba gol. I jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib untuk teman saya yang bernama IYAN alias DOYOK, saat itu saya menjualkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, di warung kopi di Jl. Ketintang Baru I Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saya nongkrong di warung kopi milik IYAN alias DOYOK, kemudian IYAN alias DOYOK langsung menanyakan keberadaan shabu di saya dan terjadi komunikasi: IYAN alias DOYOK: onok ta? (ada narkoba jenis shabu ta?) SAYA: iyo onok, samean enteni sedilut, endi duit e mas? (iya ada, tunggu sebentar, sama mana uang nya dulu mas?) Kemudian setelah saya menerima uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah milik IYAN alias DOYOK saya langsung bergeser ke daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya untuk membeli narkoba jenis shabu, sekira pukul 01.30 Wib saya sampai di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya saya langsung mencari Sdr. SALIM (nama panggilan) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) menit dan saya berhasil menerima shabu dari Sdr. SALIM (nama panggilan) saya langsung kembali menuju warung kopi di Jl. Ketintang Baru I Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada IYAN alias DOYOK, dan dengan cara tersebut saya memperoleh untuk sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjualkan/mengedarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjualkan kepada orang yang saya kenal dengan NYOMAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat saya, saya menjualkan nya kira kira pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, saat itu saya memberikan narkotika jenis shabu di depan pos perumahan Menteng Regency Kel. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual/mengedarkan kepada Sdr. NYOMAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah. dd. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa Pada awalnya, saya dihubungi oleh Sdr. NYOMAN seingat saya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib lewat aplikasi Whatsapp dan terjadi komunikasi: NYOMAN: sini biasa, kerumah Menteng Regency SAYA: siap Disitu saya paham bahwa Sdr. NYOMAN memesan shabu kepada saya yang saya hargai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, tidak lama saya langsung berangkat membeli shabu ke daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya untuk menemui Sdr. SALIM (nama panggilan), sekira pukul 17.00 Wib sampai di KUNTI dan langsung menemui Sdr. SALIM untuk membeli, kurang lebih 15 (lima belas) menit saya berhasil membeli shabu seharga Rp. 250.000 11 (dua ratus lima puluh ribu) menggunakan uang milik saya terlebih dahulu dari Sdr. SALIM, dan langsung berangkat menuju lokasi Sdr. NYOMAN di perumahan Menteng Regency Kel. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dan saya tiba di lokasi perumahan Menteng Regency sekira pukul 18.30 Wib, dan saya langsung menelepon Sdr. NYOMAN dan terjadi komunikasi: SAYA: sudah dilokasi NYOMAN: oke siap Tidak lama setelah saya menelepon, Sdr. NYOMAN langsung mendatangi saya untuk mengambil shabu dari saya, dan saya menerima uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, dan disitu saya menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu). ee. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa dulu sempat bekerja bersama dengan Sdr. NYOMAN di Kapas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krampung Kec. Simokerto, dan saya kenal dengan Sdr. NYOMAN sejak tahun 2015.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kontak whatsapp dengan nama kontak "Allan Pujo Hartanto" nomor +62812-4661-8136" adalah milik dan kontak whatsapp dengan nama kontak "Om Nyoman" dengan nomor +62822-6419-8850 adalah kontak milik Sdr. NYOMAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal saya mulai menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu sejak awal bulan mei 2024, namun dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya membeli kan narkoba jenis shabu dengan cara menerima uang pembeli saya terlebih dahulu lalu membeli nya di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli saya, namun karna semakin banyak / sering yang memesan kepada saya akhirnya saya berinisiatif untuk membeli banyak dari daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya agar saya tidak capek bolak-balik. hh. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa dari 17 (tujuh belas) poket tersebut, 11 (sebelas) poket berisi shabu akan saya jual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan 6 (enam) poket akan saya jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan per satu klip plastik saya mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, apabila di total saya memperoleh sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah, dan apabila dihitung dari hasil jual beli saya memperoleh untung sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan saya mengedarkan / menjualkan narkoba jenis shabu ialah untuk mencari untung / uang yang kemudian saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan apabila saya ingin mengonsumsi shabu saya bisa mengonsumsi shabu dari shabu milik saya. kk. Tersangka menerangkan dengan benar bahwa tidak tahu darimanakah Sdr. SALIM mendapatkan narkoba gol. I jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal saya kenal dengan Sdr. SALIM semenjak saya membeli shabu di KUNTI, dan yang menjualkan saya pertama kali saat itu ialah Sdr. SALIM sehingga untuk selanjutnya saya selalu mencari Sdr. SALIM apabila membeli di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, kurang lebih saya kenal dengan Sdr. SALIM awal bulan Mei 2024. mm. Tersangka menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui tempat tinggal nya Sdr. SALIM, namun untuk keseharian Sdr. SALIM berada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Jl. KUNTI Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, namun apabila orang yang belum kenal susah untuk bertemu dengan Sdr. SALIM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:
2. 17 (tujuh belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1.653 (satu koma enam lima tiga) gram;
3. 1 (satu) buah sekrap dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) unit hp merk infinix Note 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menuju daerah Jl Kunti Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir kota Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu secara langsung dari Sdr SALIM (DPO) sebanyak 17 (tujuh) poket shabu berat $\pm$ 1,653 (Satu koma enam lima tiga) dengan harga Rp 2.500.000 (Dua jut a lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr SALIM (DPO) terdakwa kembali kerumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya terdakwa di tangkap oleh Saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekrap dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-813
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 05790/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL,.S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 17564/2024/NNF, S/d 17580/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram dengan berat total keseluruhan berat $\pm$ 1,653 (satu koma enam lima tiga) gram KESIMPULAN : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17564/2024/NNF,S/d 17580/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI, dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menuju daerah Jl Kunti Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir kota Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu secara langsung dari Sdr SALIM (DPO) sebanyak 17 (tujuh) poket shabu berat $\pm 1,653$ (Satu koma enam lima tiga) dengan harga Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr SALIM (DPO) terdakwa kembali kerumah yang beralamatkan Jl Jetis Kulon 8 No 43 Rt 008 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan warung Jl Jetis Seraten Kelurahan ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya terdakwa di tangkap oleh Saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan anggota Kepolisian kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (Tujuh Belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm 1,653$ (satu koma enam lima tiga) gram; 1 (Satu) buah sekrup dari sedotan plastik; 1 (Satu) unit hp merk infinix NOTE 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-813;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 05790/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL, S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 17564/2024/NNF, S/d 17580/2024/NNF, berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram dengan berat total keseluruhan berat $\pm 1,653$ (satu koma enam lima tiga) gram KESIMPULAN : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17564/2024/NNF, S/d 17580/2024/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan membeli, dan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 17 (tujuh belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1.653 (satu koma enam lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit hp merk infinix Note 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan Terdakwa **ALLAN PUJO HARTANTO Bin SLAMET WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"*;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 17 (tujuh belas) pocket shabu dengan berat netto $\pm$ 1.653 (satu koma enam lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit hp merk infinix Note 30 warna orange dengan nomor +62812-4661-8136.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1856/Pid.Sus/2024/PN Sby